(وله تقديمها) أى النية (بيسير والافضل قرنها) أى النية (بالدفع فينوى الزكاة أو الصدقة الواجبة) أو صدقة المال أو صدقة الفطر (ولا يجزئ أن ينوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله) فانه لا تجزئ عن الفرض (ولا تجب نية الفرضية) لاكتفائه بنية الزكاة فانها لا تكون الا فرضا (ولا) يجب أيضا (تعيين المال المزكى عنه) على المذهب وفى تعليق القاضى وجه يعتبر نية التعيين اذا اختلف المال مثل شاة عن خمس من الابل وأخرى عن أربعين من الغنم (وان وكل رب المال (فى اخراجها مسلما) ثقة نصا مكلفا ذكرا أو أنثى (أجزأت نية الموكل) فقط (مع قرب) زمن الاخراج) من زمن التوكيل لان الموكل هو الذى عليه الفرض وتأخير الاداء عن النية بالزمن اليسير جائز (والا) بأن لم يقرب زمن الاخراج من زمن التوكيل (نوى) الموكل مع (الوكيل أيضا) لئلا يخلو الدفع الى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة ولو نوى الوكيل دون الموكل لم تجزئ (والافضل جعل زكاة كل مال فى فقراء بلده) ويجوز نقلها الى دون مسافة قصر من بلد المال نص عليه لانه فى حكم بلد واحد بدليل الاحكام (ويحرم نقلها الى مسافة قصر) سواء كان النقل لرحم أو شدة حاجة أو ثغر أو غير ذلك حيث كان ببلد الوجوب مستحق لان فقراء أهل كل مكان انما يعلم بهم غالبا أهله ومن قرب منهم واطماعهم تتعلق بزكاة مال البلد ولهم حرمة وقرب الدار يمنع من النقل ليستغنوا بها غالبا (وتجزئ) يعنى انه مع نقل الزكاة مع الحرمة وأخرجها فى غير بلد المال فانها تجزئه على الاصح (ويصح تعجيل الزكاة لحولين) على الاصح (فقط) لا لاكثر من حولين ومحل جواز التعجيل (اذا كمل النصاب) لانه سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف (لا منه) أى النصاب (للحولين) وقد علم منه انه اذا أخرج للحول الاول أنه يصح التعجيل (فان تلف النصاب) المعجل زكاته (أو نقص) قبل الحول (وقع نفلا) وان مات قابض زكاة معجلة أو ارتد أو استغنى قبل مضى الحول أجزأت الزكاة عمن عجلها

(باب أهل الزكاة)

(وهم ثمانية) أصناف لا يجوز صرفها الى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد الثغوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير وذلك لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء الآية (الاول الفقير وهو من لم يجد) شيأ البتة أو لم يجد (نصف كفايته) وهو أشد حاجة من المسكين (الثانى المسكين وهو من يجد نصفها) أى نصف كفايته (أو أكثرها) أى أكثر الكفاية (الثالث العامل عليها) لقوله تعالى والعاملين عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الامام لاخذ الزكاة من أربابها (كجاب وحافظ وكاتب وقاسم) وكل من يحتاج اليه فيها وشرط كون العامل عليها مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوى القربى (الرابع المؤلف) لقوله عز وجل والمؤلفة قلوبهم (و) المؤلف (هو السيد المطاع فى عشيرته ممن يرجى اسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة ايمانه أو) اسلام نظيره أو من أجل (جبايتها) أى جباية الزكاة (ممن لا يعطيها) وهم قوم اذا أعطوا من الزكاة جبوها ممن لا يعطيها الا بالتخويف أو من أجل دفع عن المسلمين (الخامس المكاتب) ولو قبل حلول نجم ويجوز أن يشترى منها رقبة لا تعتق عليه برحم ولا تعليق فيعتقها وان يفدى بها أسيرا مسلما الا ان يعتق قنه أو مكاتبه عنها (السادس الغارم) من المسلمين (وهو) ضربان الاول (من تدين للاصلاح بين الناس) أو تحمل اتلافا